

1500173-84.2022.8.26.0484

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... 20/05/2022. RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL TEMA Roubo

majorado. Reconhecimento fotográfico. Procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Obrigatoriedade. Nova orientação jurisprudencial do STJ (HC 598.886/SC). Ausência de riscos de um reconhecimento falho. Distinguishing. No caso em que o reconhecimento fotográfico (ou por imagens de na fase inquisitorial não tenha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

2ª Vara Judicial

Avenida Rio Grande, 730, Promissao-SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500173-84.2022.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500173-84.2022.8.26.0484

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085479/2022 - DEL.POL.PROMISSAO, 23925145 -

DEL.POL.PROMISSAO, 2085479 - DEL.POL.PROMISSAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

Alex de Souza Pereira e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu Denúncia em face de DIEGO LUIZ OLIVEIRA MANTOVANI e ALEX DE SOUZA PEREIRA, vulgo "BEIÇO", dando-os como incursos no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal. Isto porque no dia 29 de março de 2022, por volta das 07h07min, no interior da empresa denominada "DROGA RAIA, situada na Av. Minas Gerais, nº 360, Jardim Primavera, nessa cidade e comarca de Promissão, eles, agindo em concurso, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em cinco frascos do Shampo, marca DOVE, avaliados no total de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), pertencentes à empresa vítima denominada "DROGA RAIA".

A denúncia foi recebida às fls 170/173.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls 213/219 e fls 248).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a representante da vítima

Stefany Caroline Mateus, as testemunhas comuns Márcio Barbosa Alves, Cleber Batalha Rodrigues e a testemunha de defesa Ricardo André da Costa, tendo as partes desistido da oitiva da testemunha Gustavo Manoel Pereira, o que foi homologado por este juízo.

Em seguida, foram interrogados os acusados.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram alegações finais oralmente.

O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia, ao passo em que a defesa do réu Alex requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem assim fixação de regime aberto ou semiaberto e a defesa do réu Diego postulou pela improcedência da inicial em razão da fragilidade probatória no tocante à autoria, requerendo que ele responda apenas como partícipe e, subsidiariamente que responda apenas pelos atos que realmente praticou.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

Não foram aventadas preliminares pela defesa, o feito tramitou regularmente e todas as garantias processuais do acusado foram devidamente observadas. No mérito, a pretensão deduzida na denúncia é parcialmente procedente, pelas razões que passo a expor.

O Ministério Público do Estado de São Paulo imputa aos réus o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP).

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls 02/06); auto de exibição e apreensão (fls 13); termos de declarações prestados na fase policial (fls 09/12); auto de avaliação (fls 21); bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, restou devidamente comprovada, mormente pela prova oral colhida em juízo, e recai sobre as pessoas dos acusados, senão vejamos

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Stefany Caroline Mateus disse: que trabalha no local e chega mais cedo para abrir a loja em torno de 07:00h da manhã; que no dia dos fatos abriu as portas e foi ligando os ares e logo que abriu já aconteceu os fatos; que conseguiu visualizar os acusados pois não estavam tapando o rosto; eles entraram pela porta da frente e estavam pegando nas prateleiras da frente, foi quando eu fui ligar o ar lá na frente foi quando eu vi; aí eles saíram correndo; em frente à farmácia tem o posto de gasolina que tem as portas de vidro e as pessoas que estavam lá também viram que eles saíram correndo; nisso quem estava na gerência também viu e saiu correndo pois tem câmeras na gerência da loja; aí eu falei que tinha visto pois foi do meu lado né; eles saíram correndo lá pra baixo só que nesta hora o Alex desceu e o Diego voltou e ficou no posto de gasolina e nisso a gente já tava ligando pra polícia lá no fundo e ele voltou pra loja dizendo que não tinha pegado nada que tinha sido o parceiro dele; ele se apresentou pelo seu próprio nome como Diego Mantovani; disse que se chamasse a polícia não era pra envolver o nome dele; se fosse pra ele roubar lá ele teria entrado com arma; aí ele saiu; nisso a polícia já chegou muito rápido né pois ele saiu e não foi embora, ele ficou no posto ali na frente conversando com o moço do posto; a polícia chegou, abordou ele e na revista já encontrou os produtos da loja com ele; sim eu reconheci os dois, pois me mostraram imagens do Alex; sim foram mostradas as imagens para os policiais também; na hora pegaram só o Diego, pois o outro já tinha descido ali pra baixo sentido um postinho que tem lá pra baixo né; aí pegaram ele e viram as câmeras de segurança e também confirmaram com as características que eu tinha dito; sim, eu vi os dois pegando os objetos; a prateleira ficou limpa, ficou sem nenhum produto; um dos produtos foi pego com o Diego; no momento em que eles entraram eu estava na porta, porque nós chegamos e já vamos ligando os ares; eles entraram meio abaixados pois as prateleiras ficam altas então eles estavam no meio delas e eu cheguei do

lado, foi quando eles saíram correndo; aí eu me recuei e a moça da gerência que estava vendo as câmeras já veio correndo, mas na hora que eu cheguei na ponta eu acho que eles já assustaram e já saíram correndo; o Diego estava na porta foi a hora que eles fizeram a separação dos produtos; até mesmo porque só um dos produtos estava com o Diego que eu peguei na Delegacia, os outros quatro não estavam com ele; eles entraram em torno de 07:07h e eu entro às 07:00h, então eles entraram e um saiu e ficou olhando, pois o posto estava cheio de gente e como eu falei as portas de vidro são transparentes então todas as pessoas do posto também viram, tanto que o rapaz do posto ficou conversando com o Diego a hora que ele voltou; eles até trocaram a roupa; o Diego estava com uma blusa rosa e o outro estava com uma blusa de frio azul bebê; depois dá pra perceber que eles trocam essas roupas; o produto foi encontrado com o Diego.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Cleber Batalha Rodrigues disse: no dia fomos acionados via COPOM e informados de que estava ocorrendo um furto na Droga Raia; chegando ao local fizemos contato com a funcionária Stefany, ela firmou que dois indivíduos haviam chegado na farmácia, até então um deles era desconhecido; eles haviam entrado e pego alguns frascos de shampo; um deles ficou na porta e ela conhecia que era o Diego Mantovani; saíram os dois juntos sentido ao posto de gasolina; fizemos algumas diligências e, posteriormente, através das imagens ficou claro pra gente que o outro indivíduo era o Alex, vulgo beijo e, pegamos o Mantovani ali no posto; segundo populares ele havia ido até o lavatório ali do lado e aí fomos até lá e localizamos um dos cinco shampoos que haviam sido furtados; isso, o Diego nós pegamos no posto; pelas filmagens deu pra ver que eles chegaram juntos, o Alex entrou e fez o furto e os dois saíram sentido posto; o Diego disse que não estava envolvido no furto e que pediu pra ele ficar ali; porém ele voltou na farmácia e disse para as funcionárias não chamarem a polícia, pois se fosse ele o roubo seria com arma, pra todo mundo deitar no chão, essas coisas; deu pra reconhecê-los perfeitamente; sim são muito conhecidos nos meios policiais por furtos e uso de drogas; sim, eu vi as filmagens; pelo que eu me lembro chegaram os dois juntos e o Diego ficou na porta observando e o Alex pegou os cinco shampo; os funcionários disseram que os dois foram até o lavatório que tem ali no posto e depois o Alex desceu sentido à Câmara municipal e o Mantovani ficou ali no posto; o posto fica atravessando a rua; não me lembro se falaram que o Mantovani praticou o furto.

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha Márcio Barbosa Alves disse: fomos acionados pelo COPOM informando que dois indivíduos haviam acabado de furtar um estabelecimento comercial, no caso a Droga raia, nos dirigimos ao local e entramos em contato com a funcionária Stefany e ela nos informou que um ficou na porta e o outro entrou no estabelecimento e furtou alguns produtos e um deles é conhecido nos meios, que é o Mantovani; de logo diligenciamos ao posto de frente à Droga Raia e nada foi encontrado com ele, porém no lavatório do posto localizamos um frasco de shampoo e alguns transeuntes haviam nos informaram que eles tinham entrado lá dentro; voltamos ao estabelecimento e visualizamos as imagens e vimos que realmente um deles era o Mantovani e o outro era o Alex, vulgo beijo, os dois caminhavam sentido à Droga Raia, sendo que o Mantovani ficou na porta e o Alex entrou no estabelecimento furtando os objetos; logo após saíram, sendo que o Mantovani ficou no posto e o Alex desceu; iundagamos o Mantovani e ele disse que não estava com o Alex, inclusive ele voltou à farmácia e disse que era pra não chamar a polícia que ele não tinha nenhum envolvimento com o Alex; porém na filmagem dá pra ver que são os dois; nós conduzimos o Mantovani e a autoridade policial ratificou a voz de prisão; sim, ambos são conhecidos nos meios policiais; sim, assisti às filmagens; assim que conseguimos pegar o Mantovani, eu adentrei a farmácia e vi as filmagens e realmente eram os dois; o Mantovani ficou do lado de fora e o Alex entrou; não, não foi localizado nada com o Diego; não me recorde a cor das vestes do Diego; a filmagem mostra os dois, eles vieram pela Minas Gerais sentido à farmácia, os dois juntos, aí o Mantovani para de frente à farmácia e o Alex entra; Mantovani negou a participação, inclusive foi o que ele disse para o pessoal da farmácia pra não chamar a polícia; Excelência, pelo que eu vi na filmagem dá pra ver que houve participação do Diego sim, pois ele para na frente da farmácia e fica esperando, aí

quando o Alex sai, eles saem andando juntos, meio rápido

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha de defesa Ricardo André da Costa disse o seguinte: eu conheço o Diego pois eu trabalhava na Câmara municipal; conheço o pai dele, sei que ele trabalha com o pai dele e estava tentando dar uma melhorada; ele é usuário, mas nunca me deu problema lá na Câmara municipal; não tem nada que o desabone; fiquei sabendo dos fatos através dos comentários na cidade né.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Alex de Souza Pereira disse o seguinte: sim, aconteceu exatamente desta forma; o Diego ficou me esperando; nós dois somos usuários de crack; subtraímos pra poder usar crack; nós estávamos sentados em frente ao supermercado ali perto mesmo do posto; aí combinamos de fazer a subtração; foram quatro frascos, eu dei dois pra ele e fiquei com dois.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Diego Luis de Oliveira Mantovani disse o seguinte: Excelência, no dia dos fatos eu realmente parei na frente da farmácia sim, pois eu estava indo trabalhar, aí parei na frente da farmácia pra pegar um papel pra eu bolar um fumo; realmente parei na frente da farmácia sim, mas em momento nenhum eu entrei na farmácia e roubei algo, não saí correndo e não foi encontrado nada comigo, tanto que eu parei no posto depois do acontecido e fui na farmácia e falei pra mulher que eu não tinha nada a ver; era aniversário do meu filho e eu estava indo trabalhar; eu cheguei na farmácia e não me recordo se o Alex estava chegando, mas eu não estava com ele em nenhum momento; na verdade

Excelência, nesse dia eu estava louco de droga, mas não entrei na farmácia e não roubei nada; eu estava com o Alex usando droga, mas eu estava indo trabalhar; eu tinha virado a noite.

Este é o conjunto probatório que se extrai dos autos e através do qual permite-se concluir que os réus praticaram o crime a eles imputado.

De fato, os depoimentos a vítima e das testemunhas Márcio Barbosa Alves, Cleber Batalha Rodrigues se apresentaram coerentes e em harmonia com os demais de elementos de prova carreados aos autos.

No que toca ao réu Alex, muito embora não tenha sido autuado em flagrante delito, a vítima Stefany o reconheceu através das fotografias que lhe foram apresentadas em solo policial (fls 28/29), indicando, sem sombra de dúvidas, que ele foi o autor do delito juntamente com Diego.

É pertinente relembrar que, muito embora a Sexta Turma do E. STJ tenha fixado o entendimento de que é inválido qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP (HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz), a mesma Corte estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento possa ser considerado válido, mesmo sem seguir os estritos limites estabelecidos pelo aludido artigo.

Tratam-se de hipóteses em que é perfeitamente cabível que o magistrado demonstre, no caso concreto, razões fáticas que permitam a distinção com o precedente acima citado, notadamente nas hipóteses em que não haja qualquer risco de um reconhecimento falho por parte da vítima ou de testemunhas.

Neste sentido:

RESP 1.969.032-RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022. RAMO DO DIREITO DIREITO PROCESSUAL PENAL TEMA Roubo

majorado. Reconhecimento fotográfico. Procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Obrigatoriedade. Nova orientação jurisprudencial do STJ (HC 598.886/SC). Ausência de riscos de um reconhecimento falho. Distinguishing. No caso em que

o reconhecimento fotográfico (ou por imagens de na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, dá-se ensejo a distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, que invalida qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP.

Observado este precedente, é de suma importância ressaltar que a vítima relatou que os acusados estavam com o rosto totalmente à mostra, sem qualquer objeto que impedisse a visualização de suas faces e que conseguiu visualizá-los de perto pois eles estavam entre as prateleiras da farmácia e ela chegou ao lado.

Além disso, os policiais ouvidos em juízo confirmaram que pela análise das Câmeras

de segurança, pode-se verificar que se trata realmente do denunciado Alex, uma vez que já conhecidos dos meios policiais.

Todas essas evidências evidências conduzem à conclusão de que o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima não revela risco de ter sido falho ou inidôneo.

Corroborando esta conclusão, o acusado confessa a autoria do delito. É certo que a confissão não é a evidência rei e, por si só, não configura fundamento suficiente para lastrear uma condenação, devendo o juiz confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas há compatibilidade ou concordância (art. 197 CPP).

Todavia, no caso em exame, é de se constatar que ela está em harmonia com todo o conjunto probatório, mormente devido ao fato de que o acusado apresentou todos os detalhes da empreitada criminosa, relatando a forma como realizou o crime juntamente com Diego, bem como os objetos que foram objeto do furto.

Desta forma, há provas mais que suficientes para uma condenação, superando uma dúvida além do razoável a fim de se concluir pela autoria do crime em apreço.

Quanto ao acusado Diego, a conclusão que se adota é a de que foi partícipe do delito narrado na inicial, prestando auxílio material ao réu Alex, a fim de facilitar e viabilizar a consumação do delito.

Embora o acusado negue o crime a ele imputado, sua narrativa se encontra isolada, pouco crível e em desarmonia com os demais elementos de prova carreados aos autos. Veja-se que o réu confirma que realmente estava no local dos fatos, ou seja, em frente à farmácia. Alega, porém, que não teve nenhuma relação com a subtração dos objetos perpetrado por Alex, sendo que o encontro em frente à farmácia foi ocasional.

No entanto, sua versão é desmontada especialmente pelo fato de que foi localizado um frasco de shampoo (objeto do crime) no lavatório do posto para onde ele se dirigiu juntamente com Alex logo após a consumação do delito, circunstância esta comprovada não só pelo auto de exibição e apreensão de fls 13, como também pelos relatos dos policiais que foram ouvidos em juízo.

Acerca do depoimento dos policiais militares, cumpre ressaltar que a jurisprudência é firme em conferir-lhes credibilidade, quando apresentados em harmonia com as demais provas constantes dos autos.

Neste sentido:

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário (TJSP; Apelação Criminal 1504092-61.2018.8.26.0536; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021).

Assim, não fosse ele partícipe do delito juntamente com Alex, não haveria qualquer possibilidade fática de que o objeto furtado fosse localizado no lavatório do posto pois, conforme relatado pelos militares que atenderam à ocorrência, os dois saíram juntos da farmácia e se dirigiram ao posto, sendo que Alex seguiu rumo ignorado e Diego ficou ali no local.

Outro ponto contraditório de sua narrativa consiste no fato de afirmar que sua passagem pela farmácia foi apenas para comprar papel para preparar um fumo antes de ir ao trabalho, mas não apresenta qualquer justificativa para o fato de ter ficado parado em frente ao estabelecimento exatamente no momento em que o réu Alex entrava e subtraía os objetos.

Além disso, o réu se contradiz ao afirmar inicialmente em seu interrogatório que não teve qualquer contato prévio com o denunciado Alex e, depois disso, dizer durante o mesmo interrogatório, que passaram a noite usando drogas juntos, o que demonstra, mais uma vez, a fragilidade e a pouca credibilidade do seu depoimento.

Assim, devidamente comprovado que o réu Diego participou da infração que lhe imputa a inicial, seja colaborando com o réu Alex, ao vigiar a saída da loja, seja prestando auxílio material para que o crime se consumasse, levando as coisas

subtraídas para o posto de frente ao estabelecimento.

No mais, não há razão pra se acolher a tese defensiva de participação de menor importância. Isto porque não restou devidamente comprovada que a contribuição do acusado foi de ínfima relevância

De acordo com a doutrina:

Participação de menor importância, ou mínima, é aquela de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto. Nessa linha de raciocínio, o melhor critério para constatar a participação de menor importância é, mais uma vez, o da equivalência dos antecedentes ou *conditio sine qua non*. (Masson, Cleber. Direito Penal esquematizado – Parte Geral – vol. 1 – 9ª ed. Rev. Autal. E ampl. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p. 582).

Na hipótese dos autos, é evidente que a participação do réu Diego foi decisiva para a consumação da infração, mormente pela ocultação dos objetos furtados e pela facilidade que proporcionou a Alex, vigiando a entrada do estabelecimento comercial. Assim, cai por terra o argumento de que sua participação foi menor ou menos importante para o sucesso da empreitada.

Por fim, é nítida a necessidade de se destacar que não se aplica na hipótese dos autos o princípio da insignificância, segundo o qual a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado conduziria à atipicidade material da conduta. Isto porque, muito embora os objetos furtados representem pouco valor material (algo em torno de R\$ 60,00 – conforme auto de avaliação de fls 21), é certo que ambos os agentes não preenchem os requisitos subjetivos para aplicação da benesse.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, o princípio em análise reclama para sua configuração o preenchimento de certos pressupostos de ordem objetiva, a saber: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Além disso, devem estar presentes outros requisitos de ordem subjetiva, os quais se referem à pessoa do agente, dentre os quais se destaca a ausência de habitualidade delitiva, ou seja, que o agente não seja evidentemente voltado à prática delituosa. A reafirmar este entendimento, o E. STJ recentemente decidiu que a multireincidência e a habitualidade delitiva impedem a incidência do aludido princípio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese, em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R\$64,00, o agravante é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, verificando-se a habitualidade delitiva que impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, uma vez que presente habitualidade delitiva por parte do paciente. Acentuou que “já conta com condenação por delito de furto qualificado nos autos nº 0022721-04.2019.8.16.0019, além de responder a outros TRÊS processos por furto (autos nº 004950-77.2016.8.16.0064, fato em 22/09/2016, autos 0003151-57.2020.8.16.0064, fato em 05/07/2020, e autos nº 0004972-96.2020.8.16.0064, crime em 01/11/2020)”, totalizando cinco anotações por crimes patrimoniais. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 669.598/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). No caso dos autos, não é necessário muito esforço para perceber que os acusados são criminosos contumazes (FA de fls 94/113 e 114/135), voltados à prática de pequenos furtos como este, os quais, isoladamente podem não representar maior reprovabilidade, mas que são praticados de forma rotineira e deliberada pelos réus, o que obsta, sem mais delongas, a incidência do princípio da insignificância. Destarte, os réus incidiram na norma penal incriminadora prevista no artigo 155, “caput”, do CP, pois subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em cinco

frascos do Shampo, marca DOVE, avaliados no total de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), pertencentes à empresa vítima denominada "DROGA RAIA".

É imperioso o reconhecimento da qualificadora do furto praticado mediante concurso de pessoas, pois comprovado que os réus praticaram mediante prévio ajuste, com identidade de desígnios e unidade de propósitos (art. 155, § 4º, inciso IV do CP). Não há nenhuma causa de excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade. Assim, considerando o robusto conjunto probatório existente, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Réu Alex de Souza Pereira

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 94/113), de forma que uma delas será valorada nesse momento, negativamente (a referente ao processo nº 0000052-77.2015.8.26.0484), e as demais na segunda fase; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito; circunstâncias do crimes: foram normais à espécie.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante de reincidência (referente ao processo nº 0000052-77.2015.8.26.0484).

Sendo ambas referentes à personalidade do agente, deverão ser compensadas, permanecendo inalterada a pena-base, que torno intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva, fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Muito embora tenha permanecido preso durante o processo, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Com fundamento no art. 33, do Código Penal, observadas a reincidência, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime semiaberto.

Afasto, neste ponto o pleito defensivo no sentido de fixação de regime prisional menos gravoso, pois, a despeito do quantum de pena aplicado na espécie, a jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que, para análise do regime inicial de cumprimento da reprimenda, devem ser sopesadas tanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP quanto a reincidência, sendo legítimo o estabelecimento de regime mais gravoso do que aquele previsto para a espécie desde que devidamente fundamentado pelo magistrado.

Conforme demonstrado, o sentenciado ostenta maus antecedentes, possuindo condenações anteriores por crimes patrimoniais, tanto que a pena base foi aplicada em patamar superior ao mínimo legal, sendo que o estabelecimento do regime inicial semiaberto é o que melhor se coaduna para o caso dos autos.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente por ser reincidente em crime doloso e pela substituição não se revelar adequada na espécie, pois demonstrado que o agente é dado ao cometimento de crimes deste jae.

Na hipótese, também se revela incabível dos autos não se revelar cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 77 do CP, notadamente por ser reincidente em crime doloso.

Réu Diego Luiz Oliveira Mantovani

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado ostenta mais de uma condenação definitiva, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais atualizada (fls. 114/135), de forma que uma delas será valorada nesse momento, negativamente (a referente ao processo nº 0001407-93.2013.8.26.0484), e as demais na segunda fase; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram azealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: são normais ao tipo penal; consequências do delito: são comuns à espécie; comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito; circunstâncias do crimes: foram normais à espécie.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e está presente a agravante de reincidência (referente ao processo nº 1500061-57.2018.8.26.0484), de modo que aumento a pena em 1/6, resultando numa reprimenda intermediária de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva, fixada em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 13 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será o mínimo unitário, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional, haja vista a ausência de critérios que determinem a real situação econômica do réu.

Muito embora tenha permanecido preso durante o processo, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Com fundamento no art. 33, do Código Penal, observadas a reincidência, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime semiaberto.

Afasto, neste ponto, o pleito defensivo no sentido de fixação de regime prisional menos gravoso, pois, a despeito do quantum de pena aplicado na espécie, a jurisprudência das Cortes Superiores é firme no sentido de que, para análise do regime inicial de cumprimento da reprimenda, devem ser sopesadas tanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP quanto a reincidência, sendo legítimo o estabelecimento de regime mais gravoso do que aquele previsto para a espécie desde que devidamente fundamentado pelo magistrado.

Conforme demonstrado, o sentenciado ostenta maus antecedentes, possuindo condenações anteriores por crimes patrimoniais, tanto que a pena base foi aplicada em patamar superior ao mínimo legal, sendo que o estabelecimento do regime inicial semiaberto é o que melhor se coaduna para o caso dos autos.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente por ser reincidente em crime doloso e pela substituição não se revelar adequada na espécie, pois demonstrado que o agente é dado ao cometimento de crimes deste jae.

Na hipótese, também se revela incabível dos autos não se revela cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 77 do CP, notadamente por ser reincidente em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva a fim de CONDENAR o réu ALEX DE SOUZA PEREIRA, vulgo "BEIÇO", pela prática do crime previsto no no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão a serem cumpridos no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa, fixados no valor mínimo unitário; bem como para CONDENAR o réu DIEGO LUIZ OLIVEIRA MANTOVANI à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão a serem cumpridos no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, fixados no valor mínimo unitário. Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, por considerar que não mais

subsistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isto porque, em primeiro lugar, o crime praticado não revela substancial gravidade a colocar em risco a ordem pública, mormente porque praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem assim pelo fato de que os objetos subtraídos são de pequeno valor, conforme auto de avaliação de fls 21.

Some-se a isto o fato de que estão sendo aplicadas aos réus penas inferiores a 04 anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, circunstância que não é capaz, por si só, de impedir a custódia cautelar, mas que somada à conjuntura do caso concreto, recomenda a concessão da liberdade provisória aos sentenciados.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA clausulado, encaminhando-se imediatamente ao estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos os réus.

Deixo de fixar valor mínimo a título de indenização por danos materiais, morais e psicológicos (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que não houve requerimento expresso do autor neste sentido.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia; em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo aos acusados, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-lo nas custas processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Promissao, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA